للكفر (ويقتل حتى ولو كان كافرا) ملتزما (فاسلم) لان قتله حد قذفه فلا يسقط بالتوبة كقذف غيرهما ومن قذف عائشة رضى الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه كفر بلا خلاف ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان أحدهما انه كسب واحد من الصحابة والثانى هو الصحيح انه كقذف عائشة رضى الله تعالى عنها لقذفه فيه صلى الله عليه وسلم ومن أنكر صحبة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فقد كفر لقوله تعالى اذ يقول لصاحبه

(كتاب الاطعمة)

واحدها طعام وهو ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل (يباح كل طعام طاهر) ليخرج النجس والمتنجس (لا مضرة فيه) احترازا من السموم (حتى المسك ونحوه) مما لا يؤكل عادة كقشر البيض وقرن الحيوان اذا صار بصفة يسوغ أكلهما كالودع أو نحو ذلك وقد سأل الشافعى الامام أحمد عن المسك يجعل فى الدواء ويشرب قال لا بأس به (ويحرم النجس كالميتة والدم) لان أكل الميتة أقبح من أن يدهن بها أو يستصبح به وهما حرامان فيحرم ما هو أقبح بطريق الاولى (ولحم الخنزير) بلا خلاف بين المسلمين لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (وكذا) يحرم (البول والروث ولو) كانا (طاهرين) لاستقذارهما بلا ضرورة فان اضطر اليهما أو الى أحدهما جاز (ويحرم من حيوان البر الحمر الاهلية) قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم اليوم فى تحريمها وسند الاجماع ما روى جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن فى لحوم الخيل متفق عليه (و) يحرم أيضا (ما يفترس بنابه) أى ينهش (كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب) لما روى أبو ثعلبة الخشنى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع متفق عليه (وقرد) قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين فى أن القرد لا يؤكل ولان له نابا فيدخل فى عموم التحريم وهو مسخ أيضا فيكون من الخبائث (ودب وغمس وابن آوى) هو شبه الكلب ورائحته كريهة (وابن عرس) بالكسر قاله فى الحاشية (وسنور ولو) كان بريا (وثعلب) على الاصح (و) يحرم (سنجاب وسمور) وفنك (ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة) على وزن عنبة (وبومة) وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعى رضى الله تعالى عنه وأصحاب الرأى وقال مالك والليث والاوزاعى لا يحرم من الطير شئ واحتجوا بعموم الآيات المبيحة وقول أبى الدرداء وابن عباس رضى الله تعالى عنهما ما سكت الله تعالى عنه فهو مما عفا عنه ولنا ما روى ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير فيدخل فى هذا كل ما له مخلب يعدو به (و) يحرم أيضا (ما يأكل الجيف) من الطير (كنسر ورخم وفاق) ويسمى العقعق بوزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان تتشاءم به العرب قاله فى الحاشية ويحرم أيضا الفالق طائر نحو الاوز طويل العنق يأكل الحيات (وغراب) بين (وخطاش) أى وطواط قال أحمد رضى الله تعالى عنه ومن يأكل الخفاش (وفار) يقرأ بالهمزة (وزنبور ونحل وذباب) وفراش وطباهيع وقمل وبراغيث (وهدهد وخطاف) طائر أسود يعرف (وقنفذ ونمس) وهو عظيم القنافذ قدر السخلة على ظهره